

1500016-93.2022.8.26.0587

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que o réu é duplamente reincidente em roubo majorado. Assim, uma delas (3019-43.2016 - Roubo majorado) utilizo, nesta fase de aplicação da pena, na qualidade de mau antecedente, exasperando novamente a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. STJ: É firme o entendimento desta Corte Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500016-93.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500016-93.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000052

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO GONÇALVES DOMINGUES COUTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 81/82, no dia 09 de janeiro de 2022, /às 23h55min, na Praia de Guaecá, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, TIAGO GONÇALVES DOMINGUES COUTO, qualificado à fl. 02, portava arma de fogo, de uso permitido, qual seja, um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e 05 (cinco) projéteis íntegros do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo pericial de fls. 111/115).

Em razão destes fatos, o réu TIAGO GONÇALVES DOMINGUES COUTO, qualificado à fl. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante foi convertida aos 27/01/2021 em prisão preventiva (fls. 55/57).

Recebida a denúncia (fls. 99/100), o réu foi citado (fl. 129) e apresentou resposta à acusação (fls. 134/135). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 136/137), em instrução foi procedido ao interrogatório do réu e colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes. O Parquet aditou a denúncia, o que foi

homologado (fl. 185).

Em debates de alegação finais, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória, ao passo que a Defesa, quanto ao mérito, alegou que o réu agiu em estado de necessidade, já que portava a arma de fogo pois sofreu ameaças de morte, devendo ser absolvido por atipicidade. Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, postulou a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea, como atenuante. Quanto ao regime, pugnou pela fixação do regime mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, que o réu possa recorrer em liberdade.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl.01, boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12, imagens de fl. 33, laudo pericial de fls. 111/115, que atestou a eficácia da arma apreendida para a realização de disparos, bem como que a mesma não possuía marca de fabricação aparente, com número de série não aparente.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, através do auto de prisão em flagrante, bem como por meio de sua confissão.

Vejamos:

Em seu interrogatório, o réu TIAGO GONÇALVES DOMINGUES COUTO confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, afirmando serem eles verdadeiros. Acrescentou que estava armado porque estava sendo ameaçado pelo PCC. Estava no local pois precisava de apoio e ali conseguiu alimentação e agasalho. Não praticou nenhum delito naquele local, bem como agiu com respeito aos moradores do condomínio. No momento de sua abordagem colaborou com os policiais e admitiu que portava uma arma de fogo e munições. Está arrependido.

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento das testemunhas de acusação, que descreveram a dinâmica dos fatos segundo a denúncia do Ministério Público, conforme se vê:

O Policial Militar, Marcus Vinicius Novaes, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: receberam solicitação de um vigilante de um condomínio situado no canto norte da praia de Guaecá o qual lhes informou que um indivíduo em postura suspeita adentrou à área do condomínio. Diante disto os policiais diligenciaram ao local indicado e localizaram um indivíduo aparentemente dormindo em uma cadeira de praia, ao lado de um imóvel residencial. Em revista pessoal, localizaram com o acusado uma arma de fogo e indagado, disse que adquiriu a arma para sua proteção pessoal, pois sofreu ameaça de morte. Ainda, no momento de sua abordagem, o réu foi reconhecido como sendo o indivíduo que praticou um roubo de uma motocicleta dias antes desta ocorrência. A arma estava municiada, sendo que ainda portava em um bolso mais oito projéteis intactos. Ao Defensor respondeu: o réu não resistiu à abordagem.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Leandro Rodrigo de Souza, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que reconheceu o réu como sendo o indivíduo que praticou um roubo de uma motocicleta dias antes desta ocorrência. Somada à confissão do réu, a prova oral produzida, há nos autos, ainda, o auto de exibição e apreensão de fls. 12 e o laudo pericial de fls. 111/115, que confirmou o poder vulnerante da arma apreendida, bem como que a mesma não possuía número de série aparente, pois suprimido, tornando, então, indiscutível a condenação. Inviável o reconhecimento do estado de necessidade, pois ausentes os requisitos necessários para sua aplicação.

Com efeito, segundo o artigo 23, do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o delito em estado de necessidade. O artigo 24, por sua vez, diz que se considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. No caso dos autos, o réu alegou abstratamente que se sentia ameaçado, sem demonstrar de forma plausível qualquer ato de efetiva ameaça, não comprovando, portanto, o perigo atual que justificasse a posse da arma de fogo. Nesse sentido:

Apelação Criminal PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Prova desfavorável ao apelante inviabilizando a absolvição. Confissão. Depoimentos de testemunhas. Arma eficaz para a produção de disparos. Estado de necessidade. Ausência de comprovação dos requisitos legais. Erro de proibição. Mera alegação de desconhecimento da lei. Insignificância. Não aplicação. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0000258-61.2017.8.26.0633; Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itariri - Vara Única; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022).

Sendo certa, pois, a condenação do réu pela posse de arma de fogo de uso restrito com numeração não aparente (Art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), resta, enfim a fixação da pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, atendendo a culpabilidade, seus maus antecedentes assim como os demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de provas das condições econômicas do acusado. Ainda, nesta fase, verifica-se pelas certidões de fls. 95/98, que o réu é duplamente reincidente em roubo majorado. Assim, uma delas (3019-43.2016 - Roubo majorado) utilizo, nesta fase de aplicação da pena, na qualidade de mau antecedente, exasperando novamente a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. STJ: É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" (HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018).

Na segunda fase, procedo à compensação entre a circunstância agravante concernente à reincidência delitiva do acusado, atestada às fls. 95/98, com a atenuante relativa à confissão espontânea em juízo, de modo que nesta fase a pena permanece em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, não há nada para ser considerado, de modo que torno definitiva a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ante o quantum da pena imposta, a dupla reincidência, os maus antecedentes, já mencionados, com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixa-se o regime inicial fechado.

Não estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, considerando os maus antecedentes e a reincidência (Art. 44, II e III, CP). Da mesma forma, em razão da reincidência, bem como tendo em conta a quantidade de pena superior a 02 anos, incabível ainda a aplicação do art. 77 do Código Penal.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno TIAGO GONÇALVES DOMINGUES COUTO, qualificado à fl. 02, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva outrora deferida (fls. 55/57). Do que se depreende do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, a custódia cautelar do réu permanece sendo necessária para a garantia da ordem E SAÚDE públicas e para assegurar a aplicação da lei penal. Para evitar a reiteração delitiva, já que o réu, conforme já mencionado, ostenta maus antecedentes e é duplamente reincidente. Por fim, relevante constar ainda que na data de sua prisão em flagrante o averiguado encontrava-se evadido do sistema prisional, haja vista que no momento cumpre pena em regime semiaberto nos autos da execução criminal nº 0007930-48.2020.8.26.0041. Expeça-se ofício de recomendação.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA